GOVERN

Reglaments

Decret 72/2026, del 4-3-2026, d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament de construcció.

Exposició de motius

La regulació dels límits d'edificació en els marges de rius i torrents constitueix un element essencial de l'ordenació urbanística i de la protecció del domini públic hidràulic, així com de la seguretat de les persones i dels béns. L'article 93 del Reglament de construcció estableix el règim aplicable a l'assenyalament d'aquests límits, però no preveu de manera expressa un període d'informació pública ni un tràmit de consulta dels expedients i de presentació d'al·legacions.

S'ha posat de manifest la conveniència de reforçar les garanties procedimentals associades a l'assenyalament dels límits d'edificació, especialment pel que fa al dret de les persones interessades a conèixer el contingut dels expedients, a participar en el procediment i a formular observacions o al·legacions abans d'adoptar l'acte administratiu definitiu.

La introducció d'un període d'informació pública i consulta dels expedients d'assenyalament dels límits d'edificació en els marges de rius i torrents permet donar audiència i publicitat a aquest procediment administratiu, facilitar l'accés a la informació rellevant i garantir que, amb caràcter general, totes les persones que puguin tenir la condició d'interessades o ostentar drets puguin aportar, per escrit, totes les dades, consideracions i, si escau, al·legacions que considerin oportunes, així com adjuntar les proves documentals que estimin adequades per defensar els seus interessos.

Aquesta modificació puntual s'alinea amb els principis generals de l'actuació administrativa, en particular els principis de transparència, participació, audiència de les persones interessades, seguretat jurídica i bona administració. Així mateix, contribueix a millorar la qualitat de les decisions administratives, en permetre que l'Administració disposi d'una informació més completa abans de resoldre.

Per tot això, es considera necessari i oportú modificar puntualment l'article 93 del Reglament de construcció, aprovat per decret del 13 de maig del 2020, amb la finalitat de garantir l'audiència, en la tramitació dels expedients d'assenyalament dels límits oficials d'edificació als marges dels rius i torrents, a les persones que puguin tenir la condició d'interessades, així com d'incorporar un període d'informació pública, de consulta i de presentació d'al·legacions, com a mesura necessària per reforçar les garanties procedimentals, millorar la transparència de l'actuació administrativa i assegurar més protecció dels drets i els interessos de les persones afectades.

Pels motius exposats, i a proposta del ministre de Territori i Urbanisme, el Govern, en la sessió del 4 de març del 2026, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article únic

S'aprova el Reglament de modificació del Reglament de construcció, que entrarà en vigor l'endemà de ser publicat al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*.

Reglament de modificació del Reglament de construcció

Article únic

Es modifica l'article 93 del Reglament de construcció, aprovat per decret del 13 de maig del 2020, el qual queda redactat com segueix:

Dipòsit legal: AND.2-2015

"Article 93. *Vials competència del Govern i límits d'edificació en els marges dels rius i torrents*

1. Per a l'assenyalament dels límits d'edificació en els marges dels rius i torrents, el comú remet la sol·licitud corresponent amb la documentació presentada al ministeri responsable de l'ordenament territorial i l'urbanisme.

2. Un cop obtinguda, per part del comú, la sol·licitud i tota la documentació adjunta, i en tot cas abans de la resolució de l'assenyalament dels límits d'edificació en els marges del riu o torrent sol·licitats, el ministeri responsable de l'ordenament territorial i l'urbanisme ha d'obrir un tràmit de publicitat i informació pública mitjançant la publicació d'un edicte al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*. Aquest edicte ha d'identificar al seu objecte l'assenyalament del límit del riu o torrent en qüestió i l'indret, per tal que sigui identificable per les persones interessades i aquestes persones puguin, dins del termini de quinze (15) dies hàbils, consultar l'expedient i presentar les al·legacions que considerin oportunes.

3. Un cop exhaurit el termini de consulta i d'al·legacions fixat a l'edicte, el ministeri responsable de l'ordenament territorial i l'urbanisme assenyala els límits d'edificació en els marges del riu o torrent i els reenvia al comú perquè ho comuniqui al sol·licitant, com també a les persones que hagin presentat al·legacions.

4. Contra l'acte que fixa els límits d'edificació en els marges d'un riu o torrent es pot interposar un recurs administratiu davant del Govern en els termes previstos al Codi de l'Administració.

5. Les alineacions de vials que són competència del Govern són descarregables des de les aplicacions informàtiques del Govern. La presentació d'una sol·licitud urbanística o de construcció que confronti amb un vial de competència del Govern, o que l'afecti, pressuposa que el tècnic autor del projecte té l'obligació de comprovar les alineacions de vials que figuren a les aplicacions informàtiques del Govern, i és responsable de la conformitat del projecte amb les alineacions esmentades en la data de la presentació de la sol·licitud urbanística o de construcció."

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 4 de març del 2026

Xavier Espot Zamora
Cap de Govern

Dipòsit legal: AND.2-2015